

1. 개정 이유

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 일부 개정으로 기획재정부의 과징금부과위원회가 폐지됨에 따라 부정당업자에 대한 제재 업무 등을 자체적으로 운영할 수 있도록 국가정보자원관리원 계약심의회 규정에 반영하고, 그밖에 공정하고 효율적인 계약심의회 운영에 필요한 사항을 개선 및 현행화하려는 것임

2. 주요내용

가. 계약심의회회의 공정하고 효율적인 운영을 위해 위원장 직위 조정 및 외부위원 위촉 사항 등 신설

- 1) 위원장(원장→기획전략과장) 직위 조정(안 제2조제2항)
- 2) 외부위원의 구성 인원, 임기, 연임 가능에 관한 사항 신설(안 제2조제3항)
- 3) 위원 해촉 사항 신설(안 제4조)

나. 부정당업자에 대한 제재 및 과징금 부과에 관한 사항 신설(안 제5조제4호)
다. 그 밖에 운영에 필요한 사항 개선 및 현행화

- 1) 제4조(기능)에서 심의대상을 다루고 있어 내용이 중복되는 제5조(심의대상) 삭제
- 2) 제9조(심의회의의 운영)에서 의결시 가부동수인 경우 부결 처리 규정 추가

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

국가정보자원관리원훈령 제 378 호

국가정보자원관리원 계약심의회 운영지침 일부개정훈령안

국가정보자원관리원 계약심의회 운영지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제2항 중 "원장이 되고 내부위원은 운영기획관, 각 센터장,"을 "기획전략과장으로 하고, 내부위원은"으로 하고, "지명하는 자로"를 "지명하는 사람으로"하며, "필요시 계약 등 관련 지식 및"을 "계약분야에 관한 전문지식과"로 하고, "민간 전문가를 위원장이 위촉할 수 있다"를 "전문가 중에서 원장이 위촉한 사람으로 한다"로 하며, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

- ③ 외부위원은 최대 6명까지 위촉할 수 있으며, 임기는 2년으로 하고, 1회에 한정하여 연임 할 수 있다. 다만, 결원에 따라 새로 위촉되는 외부위원의 임기는 전임 위원 임기의 남은 기간으로 한다.

제5조를 삭제하고, 제4조를 제5조로 하며, 제4조를 다음과 같이 신설한다.

제4조(위원의 해촉) 국가정보자원관리원장은 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 임기 중에도 해촉할 수 있다.

1. 심신쇠약으로 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 금고 이상의 형의 선고를 받거나 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우
4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝힌 경우

제5조(중전의 제4조) 중 "각호의 사항을 심의 및 의결 한다"를 "각 호의 사항

을 심의·의결한다”로 하고, 같은 조에 제4호를 다음과 같이 신설한다.

4. 부정당업자의 입찰참가자격 제한 및 과징금 부과에 관한 사항

제6조 중 “이 지침 제4조 및 제5조에 해당하는 사항 중에서”를 “제5조 각 호의 사항에 대하여”로 하고, “제1호 서식에 의한”을 “제1호 서식에 따른”으로 하며, “기획전략과로”를 “기획전략과장에게로” 한다.

제9조제2항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 가부동수인 경우에는 부결로 처리한다.

제14조를 다음과 같이 한다.

국가정보자원관리원장은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제2조(구성) ① (생략) ② 위원장은 <u>원장이 되고 내부위원은 운영기획관, 각 센터장, 부서장 중에서 위원장이 지명하는 자로 하며, 외부위원은 필요시 계약 등 관련 지식 및 경험</u> 이 풍부한 <u>민간 전문가를 위원장이 위촉할 수 있다</u> <u><신 설></u>	제2조(구성) ① (현행과 같음) ② ----- <u>기획전략과장으로 하고, 내부위원은 -----</u> <u>사람으로-----계약분야에 관한 전문지식과 ----- 전문가 중에서 국가정보자원관리원장이 위촉한 사람으로 한다.</u> ③ <u>외부위원은 최대 6명까지 위촉할 수 있으며, 임기는 2년으로 하고, 1회에 한정하여 연임할 수 있다. 다만, 결원에 따라 새로 위촉되는 외부위원의 임기는 전임 위원 임기의 남은 기간으로 한다.</u> 제4조(위원의 해촉) <u>국가정보자원관리원장은 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 임기 중에도 해촉할 수 있다.</u> <u>1. 심신쇠약으로 직무를 수행할 수 없게 된 경우</u> <u>2. 금고 이상의 형의 선고를 받거나 직무와 관련된 비위사실</u>

제4조(기능) 심의회는 다음 각호의 사항을 심의 및 의결 한다. 1. ~ 3. (생략) <신설> 제5조(심의 대상) ① 국가정보자원관리원에서 추진하는 다음 각호의 사항을 대상으로 한다. 1. 추정가격 8천만원 이상 공사 2. 2천만원 이상 물품의 제조·매, 용역 및 기타사업 3. 제4조의 심의의결 대상 ② 다만, 다음 각 호는 계약심의회의 심의를 생략할 수 있다. 1. 조달청에 의뢰하여 계약을 체결하는 경우 2. 경쟁방법에 의한 계약을 체결하는 경우	이 있는 경우 3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우 4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝힌 경우 제5조(기능) ----- 각 호의----- 심의·의결한다. 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. 부정당업자의 입찰참가자격 제한 및 과징금 부과에 관한 사항 제5조(심의 대상) 삭제	3. 행정안전부 일상감사규정에 의한 일상감사를 필한 경우 제6조(심의요구) 수요부서의 담당 과장은 이 지침 제4조 및 제5조에 해당하는 사항 중에서 심의회의 심의를 요구할 때에는 별지 제1호 서식에 의한 심의요청서를 작성하고 관련 서류를 첨부하여 기획전략과로 제출하여야 한다. 제9조(심의회의 운영) ① (생략) ② 회의는 위원장을 포함한 재적위원의 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. <단서 신설> ③ (생략) 제14조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 지침에 대하여 발령일로부터 매 3년이 되는 시점마다 그 타당성을 검토하여 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 한다.	제6조(심의요구) ----- 제5조 각 호의 사항에 대하여 -----제1호서식에 따른 -----기획전략과 장에게-----. 제9조(심의회의 운영) ① (현행과 같음) ② ----- -----다만, 가부동수인 경우에는 부결로 처리한다. ③ (현행과 같음) 제14조(재검토기한) 국가정보자원관리원장은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일 까지)을 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.
---	---	--	---